

「포항항 자유무역지역(FTZ)」 변경지정 서면심의결과 보고

- 2022.8.16(화), 경자단 혁신지원팀장 이원규 (010-5515-4053) -

◇ 해수부장관이 요청('22.6.20)한 「포항항 자유무역지역」의 면적 변경에 대한 “자유무역지역위원회” 서면심의 개최결과를 보고 드림

□ 심의 결과 : 가결

* 관계부처(10개) 중 찬성 7, 미회신 3(외교부·행안부·기재부)
(가결 정족수 : 제적위원 과반수 참석과 참석위원 과반수 찬성(법시행령 제32조))

< 자유무역지역 법령상 변경지정 요건 >

- 검토사항(법§4③) : 지역 실정 및 변경 필요성, 지정요건 충족여부
- 변경절차 : 신청→관계부처(10개)* 협의(자유무역지역 위원회** 심의)→변경지정(산업부)
 - * 산업부·해수부·국토부·기재부·외교부·행안부·농림부·환경부·중기부 및 관세청
 - ** 산업부 장관을 위원장으로 관계부처 차관급으로 구성(법시행령 제32조)

○ 심의 내용 : ①추가 조성면적 확대, ②기존면적 일부 축소(붙임 참조)

구 분	기 존(㎡)	변 경(㎡)	증 감(㎡)	비 고
○ 총 면적	924,602.2	1,142,096.5	+ 217,494.3	기존대비 23.5% ↑
- 컨테이너터미널	600,169	600,169	-	-
- 항만배후단지	324,512.2	541,927.5	+ 302,368.5 △ 84,953.2	추가 조성면적 확대 기존면적 일부 축소

① FTZ 예정지로 기 지정고시('08)된 지역중 매립·준공 등이 완료('21)된 일부 지역을 '복합 제조·물류기업' 유치 목적으로 추가 지정 요청

* (매립단계별 확대 내역) ①'08.12.(71만㎡, 신규), ②'15.7.(+13만㎡→84만㎡), ③'18.11.(+8만㎡→92만㎡)

② 기업 선도호가 낮은 부지(폭이 좁음)의 지정 축소(수립대로 용도변경 예정)

○ 심의 의견 : 원안대로 의결(별도의견 없음)

□ 향후 일정 : 변경지정 고시 → 관계기관 통보(해수부·지자체 등)

[붙임]

안건번호	제 1 호	의 결 사 항
의 결 년 월 일	2022. 7. (제 1 회)	

포항항 자유무역지역 변경지정(안)

자유무역지역위원회 안건

제 출 자	산업통상자원부장관
제출년월일	2022. 7.

1. 의결 주문

- 『포항항 자유무역지역 변경지정(안)』을 별지와 같이 심의·의결한다.

2. 제안 사유

- 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」에 따라 해양수산부장관이 요청한 포항항 자유무역지역 면적변경에 대하여 그 변경지정 여부를 심의·의결하기 위함

3. 면적변경 내용 : ① 추가 조성면적 확대, ② 기존면적 일부 축소

구 분	기 존(㎡)	변 경(㎡)	증 감(㎡)	비 고
○ 총 면적	924,602.2	1,142,096.5	+ 217,494.3	기존대비 23.5% ↑
- 컨테이너터미널	600,169	600,169	-	-
- 항만배후단지	324,512.2	541,927.5	+ 302,368.5	추가 조성면적 확대
			△ 84,953.2	기존면적 일부 축소

- ① 자유무역지역 예정지로 기 지정고시('08)된 지역중 매립·준공 등이 완료('21)된 일부 지역을 '복합 제조·물류기업' 유치 목적으로 추가 지정
- * (매립단계별 확대 내역) ①'08.12.(71만㎡, 신규), ②'15.7.(+13만㎡→84만㎡), ③'18.11.(+8만㎡→92만㎡)
- ② 기업 선도호가 낮은 부지(폭이 좁음)의 지정 축소(수립대로 용도변경 예정)

< 변경지정 위치(기지정  / 확대  / 축소 )



4. 소요 예산 : 추가 소요비용 없음 * 배후단지 조성비용에 포함

5. 환경영향평가 검토 : 해수부는 '96년 이후 포항항 개발사업 관련 환경·교통 등 영향평가를 마쳤으며, 추가개발의 진행과 더불어 환경부와 지속협의 중 * 자유무역지역운영지침(54)에 따라 환경영향평가 생략

6. 자유무역지역 법령상 변경지정 요건(☞ 참고1 참조)

◇ 변경지정의 경우, ①신청요건 외에 별도요건을 규정하고 있지 않으며, ②검토사항, ③절차는 신규지정시 관련조항(법 제4조3항~5항) 준용(법 제6조)

① (신 청 자) 중앙행정기관장 또는 시·도지사, (변경대상) 위치·경계, 면적

② (검토사항) 지역 실정 및 변경 필요성, 지정요건 충족여부(신규지정시와 유사)

③ (변경절차) 신청→관계부처* 협의(자유무역지역 위원회** 심의)→지정(산업부)

* (9개 부처) 해수부·국토부·기재부·외교부·행안부·농림부·환경부·중기부 및 관세청

** 산업부 장관을 위원장으로 관계부처 차관급으로 구성(법시행령 제32조)

7. 산업부 검토 결과

①지역 실정 및 변경 필요성이 포항항 자유무역지역 지정 취지에 부합하고, ②법상 지정요건은 기 충족됨

① 지역 실정 및 변경 필요성

○ 기 지정부지의 입주율 100%에 따른 부지 확대 필요성과 추가 입주율을 통한 지역산업 활성화*가 기대됨

* 고부가 복합 제조·물류기업 15개사 내외 유치로 지역일자리(500여명) 등 창출 기대

② 컨테이너 전용부두 보유 등 지정요건은 기 충족(☞ 참고2 참조)

8. 향후 절차 : 자유무역지역위원회 심의·의결 후 변경지정 여부 결정

1. 변경지정 규정(자유무역지역법 제6조)

제6조(자유무역지역의 변경 등) ① 제4조제1항에 따라 자유무역지역의 지정을 요청한 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사는 자유무역지역의 운영을 위하여 필요한 경우에는 산업통상자원부장관에게 그 자유무역지역의 위치·경계 또는 면적의 변경을 요청할 수 있다.

② 산업통상자원부장관은 자유무역지역의 지정 사유가 없어졌다고 인정하거나 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사로부터 지정해제 요청을 받은 경우에는 자유무역지역의 지정을 해제할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 자유무역지역의 변경 또는 지정해제에 관하여는 제4조제3항 본문 및 같은 조 제4항·제5항을 준용한다. 다만, 자유무역지역을 변경하는 경우로서 면적의 일부 변경 등 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경에 관하여는 제4조제3항 본문을 준용하지 아니한다.

2. 준용 규정(자유무역지역법 제4조제3항 본문 및 제4항·제5항)

제4조(자유무역지역의 지정 등) ③ 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 지정이 요청된 지역의 실정과 지정의 필요성 및 제5조에 따른 지정 요건을 검토한 후 기획재정부장관, 국토교통부장관 등 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 자유무역지역을 지정한다.

④ 산업통상자원부장관은 제3항에 따라 자유무역지역을 지정하였을 때에는 그 지역의 위치·경계·면적과 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 고시하고, 그 내용을 지체 없이 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통지하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 통지를 받은 시·도지사는 그 내용을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다.

3. 자유무역지역 위원회 규정(자유무역지역법시행령 제32조)

제32조(자유무역지역위원회의 구성 및 운영) ① 자유무역지역에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 산업통상자원부에 자유무역지역위원회를 둔다.

1. 자유무역지역의 기본정책과 제도에 관한 사항

2. 법 제4조·제6조 및 제7조에 따른 자유무역지역 및 자유무역지역 예정지역의 지정, 지정변경 및 지정해제 관련 관계 중앙행정기관의 장과의 협의에 필요한 사항

3. 입주기업체의 지원에 관한 사항

4. 그 밖에 자유무역지역의 원활한 지정·운영을 위하여 필요한 사항

② 위원회 위원장은 산업통상자원부장관으로 한다.

③ 위원회 위원은 기획재정부차관, 외교부차관, 행정안전부차관, 농림축산식품부차관, 환경부차관, 국토교통부차관, 해양수산부차관, 중소벤처기업부차관 및 관세청장으로 한다.

④ 위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

⑥ 위원장은 위원회의 회의를 소집하려는 경우에는 회의의 일시·장소 및 안건 등을 회의 개최일 7일 전까지 각 위원에게 서면 또는 전자문서로 알려야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 회의 개최일 전날까지 알릴 수 있다.

⑦ 위원회의 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

[본조신설 2021. 7. 13.]

참고 2

지정 요건 [자유무역지역법 제5조]

지정 요건	충족여부	요건 현황
① 화물처리능력 (연간 1천만톤 이상)	충족	○ 기지정된 컨테이너터미널 연간 1.4천만톤 처리중 - 컨테이너터미널(2,000TEU급 4선석), 잡화(2만DWT급 2선석), 기타광석(3만DWT급 3선석), 시멘트·유류(5천DWT급 각1선석), 모래(3천DWT급 1선석)
② 정기 국제컨테이너 선박 항로 개설	충족	○ 국제 4개항로 주 7항차 개설·운영 중 - 러시아(주 3회, 장금·MCC머스크), 중국·일본(주 1회, 천경, 고려해운), 동남아 (주 2회, 고려해운, 흥아해운)
③ 컨테이너선박용 전용부두 보유 (3만톤급 이상)	충족	○ 기지정된 컨테이너터미널은 3만톤급 이상 선박의 전용부도 (2,000TEU급 4선석) - 2,000TEU급 컨테이너 선박은 3만톤급급 이상의 선박이며 현재 안벽은 3만톤급 선박 접안가능(수심 12m)
④ 육상구역 및 배후지 면적50만㎡ 이상 보유	충족	○ 포항항 항만배후단지 : 1,227,058.7㎡ - 기 지정면적 : 배후부지 324,521.2㎡ 컨테이너터미널 600,169㎡ - 금번 요청 면적 : 배후부지 302,368.5㎡
⑤ 도로 등 사회간접 시설 확보계획	충족	○ 항만화물의 광역처리를 위한 배후 진입도로, 진입철도 등 광역교통체계와 연계토록 교통망 형성 - 고속도로(2), 산업도로(포항공단-건천), 포항항 인입철도(11.3km), 우회도로, 배후도로, 진입도로(3), 동해중부선(포항-영덕-울진-삼척), 동해남부선(포항-경주-울산) 복선화 사업 등
⑥ 통제시설 설치계획	충족	○ 자유무역지역 확대지정 및 신규 입주기업의 선정과 더불어 단계적으로 설치 예정, - 입주기업 내부 통제시설은 입주업체가 설치하고, - 외곽펜스 및 경비초소는 세관 협의 후 해수부 부담으로 설치

참고 3 자유무역지역 일반 현황

□ (개념·목적) 수출·물류 확대, 외투 유치 등을 위해 자유로운 제조·물류·유통, 무역활동을 보장하는 지역

* 국내에 위치하지만 법적으로 관세영역 외의 지역으로 관세법 등의 적용에서 예외 인정

※ (지원혜택) 관세 유보, 부가가치 영세율, 저렴한 임대료(공시지가의 1% 수준), 외투기업에 대한 지방세·임대료 감면 등

□ (지정현황) 13개 지정·운영(면적 34.7km², 여의도 면적의 12.0배)

※ (관리·운영) 자유무역지역 지정, 정책·제도·법 등 총괄은 산업부, 관리는 유형별로 3개 부처(산업부, 해수부, 국토부) 담당

구 분			지정일	면 적	관리권자
산단형 (5.8km ²)	마 산		'70. 1. 1	0.96km ²	산업부 (자유무역지역 관리원)
	군 산		'00.10. 6	1.26km ²	
	대 불		'02.11.21	1.16km ²	
	동 해		'05.12.12	0.25km ²	
	울 촌		'05.12.12	0.34km ²	
	울 산		'08.12. 8	0.82km ²	
	김 제		'09. 1. 6	0.99km ²	
항만형 (25.6km ²)	부 산 항		'02. 1. 1	12.2km ²	해수부 (해양청/항만공사)
	광 양 항		'02. 1. 1	9.05km ²	
	인 천 항		'03. 1. 1	1.96km ²	
	포 항 항		'08.12. 8	0.93km ²	
	평택당진항		'09. 3.30	1.43km ²	
공항형 (3.4km ²)	인 천 공 항		'05. 4. 6	3.37km ²	국토부 (항공청/공항공사)
합 계				34.72km ²	



□ (입주현황) 자유무역지역 부지, 표준공장(임대건물)에 국내·외투기업 1,179개社 입주, 입주율은 88.5% ('22.3월 기준)

< 자유무역지역 입주기업 현황 ('22.3월 기준, 단위 : 개社) >

구 분	전 체	산단형	항만형	공항형
입주율(%)	88.5	90.6	84.1	99.5
입주기업(외투기업)	1,179 (277)	301 (148)	171 (94)	707 (35)

【별지 제1호 서식】

의견서

안건번호	제 1 호	결정연월일	2022. 7. .
------	-------	-------	------------

대 상	포항항 자유무역지역 변경지정(안)
-----	--------------------

	可	否
결정의견	0	

위원장	산업통상자원부 장관 이창양	서명 또는 날인	
-----	----------------	-------------	---